第十二章 罪数

第一节 罪数概述

【考点 1：罪数形态研究的意义】

（1）罪数形态研究有助于准确定罪，是刑事司法活动最基本的质量标志；

（2）罪数形态研究是合理适用刑罚的必要前提，确保罪责刑相适应原则的实现；

（3）罪数形态研究与刑法空间效力、时间效力、追诉时效等重要制度的适用相关；

（4）罪数形态研究有助于保障刑事诉讼在诉讼管辖、起诉范围和审判范围等方面的顺利进行；

〈注意〉罪数认定有误会导致适用处断原则不当，造成量刑畸重畸轻的结果；

〈拓展〉继续犯、连续犯、牵连犯、吸收犯的认定与刑法各项制度适用密切相关；

【考点 2：罪数的判断标准】

（1）国外刑法学存在行为标准说、法益标准说、因果关系标准说、犯意标准说等多种学说，均存在以偏概全的缺陷；

（2）我国刑法学以犯罪构成标准说作为区分一罪与数罪的基本理论；

（3）犯罪构成标准说主张：行为人犯罪事实具备一个犯罪构成的为一罪，具备数个犯罪构成的为数罪；

〈对比〉犯罪构成标准说与构成要件标准说、混合标准说、折中主义标准说具有本质差别；

〈注意〉罪数确定应以犯罪事实的最终形态为基础，结合犯罪构成类型具体分析；

【考点 3：犯罪构成标准说的科学性】

（1）贯彻罪刑法定原则，以我国刑事立法为根据，避免罪数判定的随意性和非一致性；

（2）贯彻主客观相统一原则，以犯罪现象自身规律为出发点，克服主观主义和客观主义的片面性；

（3）为犯罪形态论的深入研究提供保障，是犯罪构成理论在罪数形态论领域的自然延伸；

〈拓展〉犯罪构成理论是我国刑法学的核心理论，贯穿整个刑法学始终；

考研你终硕 制作

〈提示〉只有坚持犯罪构成理论才能解决继续犯构成特征、想象竞合犯本质属性等理论难题；

第二节 一罪的类型

【考点 1：实质的一罪------继续犯】

（1）继续犯是犯罪行为及其所引起的不法状态同时处于持续过程中的犯罪形态；包括基本构成时间和从重处罚或加重构成时间；

（2）构成特征：基于一个犯罪故意实施一个危害行为；持续侵犯同一或相同直接客体；犯罪行为及其不法状态同时处于持续过程；必须持续一定时间；

（3）与即成犯区别：继续犯要求危害行为具有时间持续性，既遂后行为仍可能继续；即成犯危害行为无持续性要求，行为实施终了是既遂前提；

（4）与状态犯区别：继续犯的犯罪行为与不法状态产生、持续、终止同步；状态犯为非同步；

（5）处断原则：按刑法相关规定以一罪论处，不实行数罪并罚；

〈示例〉非法拘禁罪、窝藏罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、遗弃罪等；

〈注意〉继续犯多数由作为形式构成，少数只能由不作为形式构成；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 2：实质的一罪------想象竞合犯】

（1）想象竞合犯是基于数个不同具体罪过，实施一个危害社会行为，触犯两个以上异种罪名的犯罪形态；

（2）构成特征：基于数个不同具体罪过；只实施一个危害社会行为；侵犯数个不同直接客体；同时触犯数个罪名；

（3）与法条竞合区别：想象竞合犯触犯的法条间不存在重合或交叉关系；法条竞合的法条间必然存在重合或交叉关系；想象竞合犯基于数个不同罪过，法条竞合基于一个罪过；

（4）处断原则：采用"从一重处断"原则，按最重犯罪论处，不实行数罪并罚；

〈示例〉盗窃铁轨用于贩卖，同时触犯盗窃罪与破坏交通工具罪；以杀人故意枪击甲误中乙致重伤；

〈对比〉想象竞合犯 vs 法条竞合：前者法条无重合关系且基于数个罪过，后者法条有重合关系且基于一个罪过；

【考点 3：实质的一罪------结果加重犯】

（1）结果加重犯是实施基本犯罪构成要件行为，因发生基本构成要件以外的重结果，刑法规定加重法定刑的犯罪形态；

（2）构成特征：基本犯罪行为客观引发基本构成要件以外的重结果，具有因果联系；加重结果通过刑法明文规定成为特定犯罪组成部分，具有法定性和非独立性；行为人对基本犯罪行为及加重结果均有犯意；

（3）罪过形式三种类型：基本犯基于故意，对加重结果也基于故意；基本犯基于故意，对加重结果基于过失；基本犯基于过失，对加重结果也基于过失；

（4）处断原则：按照刑法分则条款规定的加重法定刑处罚；

【考点 4：法定的一罪------结合犯】

（1）结合犯是基于刑法明文规定，将具有独立构成要件且性质各异的数个犯罪结合成另一个新罪，行为人以数个性质不同且能单独成罪的危害行为触犯新罪名的犯罪形态；

（2）构成特征：被结合之罪必须是刑法明文规定的具有独立构成要件且性质各异的数罪；新罪含有与原罪相对应且彼此相对独立的数个犯罪构成要件；数个原罪基于客观联系并根据刑事法律明文规定被结合为新罪；必须以数个性质各异且足以单独构成犯罪的危害行为触犯新罪；

（3）处断原则：按照刑法对结合犯规定的相对较重法定刑以一罪判处刑罚，不实行数罪并罚；

【考点 5：法定的一罪------集合犯】

（1）集合犯是行为人基于实施多次同种犯罪行为的意图而实际实施的数个同种犯罪行为，被刑法规定为一罪的犯罪形态；

（2）构成特征：以实施多次或不定次数同种犯罪行为为目的；通常实施数个同种犯罪行为；刑法分则将数个同种犯罪行为规定为一罪；

（3）处断原则：依据刑法分则具体规定，以一罪论处，不实行数罪并罚；

〈示例〉《刑法》第 303 条"以赌博为业"构成的赌博罪；第 336 条非法行医罪；

【考点 6：处断的一罪------连续犯】

（1）连续犯是基于数个同一犯罪故意，连续多次实施数个性质相同犯罪行为，触犯同一罪名的犯罪形态；

（2）构成特征：基于连续意图支配下的数个同一犯罪故意；实施数个足以单独构成犯罪的危害行为；数个犯罪间具有连续性；实施的数个犯罪行为触犯同一罪名；

（3）与继续犯区别：连续犯是数个行为，继续犯是一个行为；连续犯是数个同一犯罪故意，继续犯是一个犯罪故意；连续犯的行为间有时间间隔性，继续犯无间隔性；

（4）与同种数罪区别：连续犯基于连续意图且罪过只能是故意；连续犯的犯罪间有特定连续性且必须未经宣判；

（5）处断原则：按一罪从重处罚或按一罪的加重构成情节处罚；

〈注意〉连续犯必须基于连续意图，过失犯罪不能成立连续犯；

【考点 7：处断的一罪------牵连犯】

（1）牵连犯是实施某种犯罪，而方法行为或结果行为又触犯其他罪名的犯罪形态；

（2）构成特征：基于一个最终犯罪目的；具有两个以上相对独立的危害社会行为；数个危害社会行为间具有牵连关系（手段与目的或原因与结果的内在联系）；数个行为触犯不同罪名；

（3）与继续犯区别：牵连犯实施两个以上独立犯罪行为，继续犯只能由一个犯罪行为构成；牵连犯触犯两个罪名，继续犯只触犯一个罪名；

（4）处断原则：刑法分则有明确规定的依规定处断；无明确规定的适用从一重处断原则，不实行数罪并罚；

【考点 8：处断的一罪------吸收犯】

（1）吸收犯是实施数个犯罪行为，因所符合的犯罪构成间具有特定依附关系，导致其中一个不具独立性的犯罪被另一个具有独立性的犯罪所吸收，仅以吸收之罪论处的犯罪形态；

（2）构成特征：实施数个均符合犯罪构成要件且基本性质一致的危害行为；数个犯罪行为基于内在的独立性与非独立性的对立统一特性形成吸收关系；侵犯同一或相同直接客体并指向同一具体犯罪对象；基于一个犯意实现一个具体犯罪目的；

（3）吸收犯形式：既遂犯吸收预备犯或未遂犯；未遂犯吸收预备犯；实行阶段中止犯吸收预备犯；实行犯吸收教唆犯、帮助犯；主犯吸收从犯、胁从犯；加重犯罪构成吸收普通犯罪构成；

（4）与想象竞合犯区别：吸收犯是数个犯罪行为，想象竞合犯是一个犯罪行为；吸收犯触犯基本性质相同的罪名，想象竞合犯触犯不同种罪名；

（5）与牵连犯区别：吸收犯基于一个犯意，牵连犯形成数个犯罪故意；吸收犯触犯相同罪名，牵连犯触犯不同罪名；

（6）与连续犯区别：吸收犯基于一个犯意，连续犯基于数个相同犯罪故意；吸收犯作用于同一犯罪对象，连续犯不以此为必备条件；

（7）处断原则：仅按吸收之罪处断，不实行数罪并罚；

〈示例〉制造毒品时必然有持有毒品行为，后者被前者吸收；

〈注意〉吸收犯的形式必须以吸收之罪重于被吸收之罪为必要条件；

第三节 数罪的类型

【考点 1：数罪的类型分类及其意义】

（1）数罪类型分类是适用数罪并罚的前提，有助于深化对数罪概念、属性、特征的理解，便于数罪并罚的实际操作；

（2）异种数罪：行为人犯罪事实符合数个性质不同的犯罪构成，表现为数个犯罪行为触犯数个不同罪名；

（3）同种数罪：行为人犯罪事实符合数个性质相同的犯罪构成，表现为数个犯罪行为触犯相同罪名；

（4）异种数罪和同种数罪都是实质数罪的基本形式，均可被分为并罚的数罪和非并罚的数罪；

（5）并罚的数罪：依照法律规定应当予以并罚的实质数罪；

（6）非并罚的数罪：无须予以并罚，应对其适用相应处断原则的实质数罪；

（7）判决宣告以前的数罪：行为人在判决宣告以前实施并被发现的数罪；

（8）刑罚执行期间的数罪：在刑罚执行期间因发现漏罪或再犯新罪而构成的数罪；

〈注意〉：在相同法律条件下，异种数罪和同种数罪被纳入并罚范围的机会不均等，对异种数罪必须予以并罚，而对同种数罪则无须实行并罚；

〈示例〉：非并罚的实质数罪包括牵连犯、连续犯等犯罪形态，需确定与之相应的处断原则；

〈提示〉：我国刑法对发生于不同时间条件下的数罪规定了不同的并罚规则，区分时间条件是正确适用法定并罚规则的必要前提；

bilibili 考研你终破 制作

bilibili
考研你终硕
制作